

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 287 del 12/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 120 DEL 12/08/2021

OGGETTO:

Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – annualità 2020».

Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, con aggiudicazione secondo il Criterio del Minor Prezzo (ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016) per l'affidamento dei lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*. Determina a contrarre.

CUP: C87H21003340001

CIG: 88687926AE

COD.

CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

-che con l'art.1, comma 29, legge 27 dicembre 2020, n.160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

Richiamato il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto e richiamato il comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;

Preso atto che il Comune di Squillace - in applicazione del Decreto Ministero Interno 11 Novembre 2020 - è beneficiario, pertanto, del contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione di una o più delle opere pubbliche di cui all'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto che trattasi di lavori ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020:

- art. 36 c. 2. lett. b) *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”*;
- art. 1 c. 2. lett. a) *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza*

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";

Evidenziato che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Ritenuto opportuno, nel caso in specie, procedere all'affidamento diretto dei lavori mediante espletamento di procedura concorrenziale fra n° 3 operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari, presenti nell'elenco degli operatori economici di questo Comune, approvato con determina n° 274 del 17/09/2015;

Rlevato che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, con riserva di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale. La valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di "*Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido*", redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 80.128,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 19.871,37;

Considerato lo Schema della Lettera di Invito a partecipare alla procedura negoziata per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare l'appalto indicato in oggetto;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il vigente elenco degli operatori economici di questo Comune, approvato con determina n° 274 del 17/09/2015;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Ritenuto dover procedere a riguardo,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di prendere atto** di quanto esposto in narrativa, proponendo di avviare la procedura necessaria all'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "*Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido*", a fronte di un importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 80.128,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 19.871,37;
- 2. di procedere** all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in parola ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, espletando un confronto concorrenziale tra n° 3 operatori economici iscritti nel vigente Elenco di imprese per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
- 3. di approvare** lo schema della lettera di invito e l'elenco delle ditte, in numero non inferiore a tre, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4. dare mandato** al Responsabile del Settore Tecnico di diramare la lettera di invito ad un numero non inferiore a tre ditte, di cui all'allegato elenco che, al momento, viene omesso per motivi di riservatezza;
- 5. di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. **di stabilire** che al finanziamento della spesa di € 100.000,00 sarà fatto fronte con i fondi meglio descritti in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

